

Obchodní podmínky aukce

(„OP“)

Úvodní ustanovení

- 1) Aukce zajišťovaná společností MCOMM 24 s.r.o., IČO 44793294 („**zprostředkovatel**“) je zprostředkováním prodeje a nákupu věcí movitých. Prostřednictvím aukce je umožněno zájemcům nabízet tyto věci movité za podmínek popsaných níže potenciálním zájemcům o jejich koupi, kteří je mohou v aukci zakoupit („**aukce**“). Aukce není veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Aukce rovněž není dražbou ve smyslu § 1771 občanského zákoníku.
- 2) Aukce může probíhat vždy fyzicky v místě určeném zprostředkovatelem a/nebo na dálku jako internetová aukce.
- 3) Pojmem „**internetová aukce**“ se rozumí způsob provedení aukce formou umožnění vzdáleného přístupu a účasti na aukci osobami, jež jsou jejími účastníky.
- 4) Účastníci aukce budou před zahájením aukce seznámeni s těmito OP a svojí účastí na aukci s nimi vyjadřují svůj souhlas, což stvrzují svým podpisem těchto podmínek, včetně příloh.

Článek I. – Účastníci aukce

- 1) Plně svéprávná osoba - podnikatel, která se zprostředkovatelem uzavřela písemnou Smlouvu o zprostředkování aukce, se považuje za zájemce („**zájemce**“). Zájemce se stává účastníkem aukce uzavřením Smlouvy o zprostředkování aukce a přistavením předmětu aukce v místě aukce dle pokynů zprostředkovatele, včetně jeho předání zprostředkovateli.
- 2) Plně svéprávná osoba - podnikatel, která deklaruje zájem činit příhozy a aukce se účastní osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (na základě písemné plné moci) se považuje za kupujícího („**kupující**“). Kupující se stává účastníkem aukce podpisem těchto OP (včetně příloh) a zaplacením kauce dle těchto OP. Podpisem těchto OP (včetně příloh) je založen smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a kupujícím.
- 3) Zájemce nebo kupující mohou být dalším textu označováni také společně jako „**účastník**“ nebo „**účastníci**“, není-li výslovně uvedeno označení zájemce nebo kupující. Účastníci aukce mohou být pouze podnikatelé, kteří se aukce účastní v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti.
- 4) Účastník je povinen před začátkem aukce sdělit zprostředkovateli své identifikační údaje, zejména jméno a příjmení/obchodní firmu, bydliště/sídlo, IČO a své kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo). Zástupce kupujícího je povinen zprostředkovateli prokázat své oprávnění jej v aukci zastupovat.

Článek II. – Předmět a místo aukce

- 1) Předmětem aukce mohou být pouze věci movité, a to věci, které jsou na základě prohlášení zájemce prosté právních vad.
- 2) Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodovat o tom, které věci do aukce přijme, a které odmítne. Od okamžiku, kdy se zájemcem uzavře Smlouvu o zprostředkování aukce, je předmět aukce do aukce přijat.
- 3) Předmět aukce bude vždy vymezen ve Smlouvě o zprostředkování prodeje uzavřené mezi zájemcem a zprostředkovatelem. V rámci aukce budou zveřejněny informace o předmětu aukce, které poskytl zájemce, přičemž za správnost údajů vždy odpovídá zájemce.
- 4) Zprostředkovatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou nepravdivými nebo neúplnými informacemi poskytnutými zájemcem o předmětu aukce, s čímž účastníci souhlasí.
- 5) Zprostředkovatel kupujícímu vždy umožní prohlídku předmětu aukce. Za tímto účelem je zájemce povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit přepravu předmětu aukce na místo konání aukce určené zprostředkovatelem.
- 6) Zprostředkovatel je povinen zájemce vždy informovat o přesném termínu a místě konání aukce v dostatečném předstihu, vždy minimálně 3 dny předem.
- 7) Zájemce je rovněž povinen v místě konání aukce předat zprostředkovateli originál příslušné dokumentace k předmětu aukce.

Článek III. – Kauce

- 1) Podmínkou pro účast v aukci je složení kaucí kupujícím. Kupující je povinen nejpozději do okamžiku zahájení aukce zaplatit kauci ve výši 20.000 Kč, a to ve prospěch bankovního účtu zprostředkovatele č. (-), případně hotově k rukám licitátora („**kauce**“).
- 2) Okamžikem přijetí kaucí zprostředkovatelem se kupující stává účastníkem aukce a je oprávněn činit příhozy.
- 3) Vznikne-li kupujícímu povinnost k zaplacení jakékoliv částky podle těchto podmínek (zejména povinnost uhrazení kupní ceny nebo smluvní pokuty), je zprostředkovatel oprávněn proti pohledávce za kupujícím jednostranně započíst kauci složenou kupujícím (pohledávku kupujícího na její vrácení), a to i v případě, že by pohledávka za kupujícím nebyla splatná.
- 4) Pokud se kupující nestane vítězem aukce, je zprostředkovatel povinen vrátit kupujícímu složenou kauci, a to do 5 pracovních dnů od skončení aukce, ostatní ustanovení těchto OP o započtení finančních nároků zprostředkovatele tím nejsou dotčena.

Článek IV. – Průběh aukce

- 1) Aukce je zahájena v místě a čase určeném zprostředkovatelem a povede ji jím určený licitátor. Licitátor se považuje za osobu k tomu zmocněnou zprostředkovatelem a účastníci aukce jsou vázáni jeho pokyny.
- 2) Na začátku aukce stanoví licitátor minimální cenu předmětu aukce („**minimální cena**“).
- 3) Aktuální cenou předmětu aukce se rozumí cena předmětu aukce, za kterou je předmět aukce licitátorem průběžně nabízen od okamžiku prvního příhozu („**aktuální cena**“).
- 4) Kupující, jenž v aukci učiní nejvyšší příhoz, se stává vítězem aukce („**vítěz aukce**“).
- 5) Kupující má právo v aukci činit příhozy, každý příhoz kupujícího se považuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ve vztahu k zájemci a předmětu aukce, přičemž kupní cena nabízená kupujícím se v takovém případě rovná minimální ceně nebo aktuální ceně, v obou případech navýšené o příhoz kupujícího.
- 6) Kupující může činit příhozy od okamžiku zahájení aukce a po vyhlášení minimální ceny. Jednotlivé příhozy mohou být kupujícím

činěny v libovolné výši (nejméně však ve výši 1 Kč nad aktuální cenu či minimální ceny), a to i opakovaně. Kupující je oprávněn činit příhozy až do okamžiku ukončení aukce licitátorem. Kupující není oprávněn činit záporné příhozy a rovněž není oprávněn výši příhozů dodatečně měnit.

7) Pokud kupující učiní příhoz, zvýší licitátor aktuální cenu předmětu aukce o učiněný příhoz.

8) Shora popsany proces bude licitátorem opakován až do okamžiku, než se určitý z účastníků stane vítězem aukce tím, že žádný další účastník nebude ochoten svým příhozem zvýšit aktuální cenu, nebo dokud licitátor neukončí aukci z jiných důvodů.

9) Licitátor není oprávněn v průběhu aukce snížit aktuální cenu předmětu aukce pod minimální cenu předmětu aukce.

10) Aukce může být licitátorem ukončena vydražením předmětu aukce, a to: (i) vydražením kupujícím, jenž učinil poslední příhoz, jímž navýšil minimální či aktuální cenu („**kupní cena**“) nebo (ii) z důvodu, že žádný z účastníků neučinil příhoz, na základě, kterého by se minimální cena předmětu aukce zvýšila. Licitátor může aukci ukončit také z jiných důvodů.

11) Veškeré částky (minimální cena, aktuální cena, příhoz, kupní cena, atd.) jsou uváděny bez DPH. O tom, zda bude či nebude k těmto částkám připočítána DPH v zákonné výši, informuje zprostředkovatel účastníky nejpozději při zahájení aukce.

12) Pokud není v těchto OP uvedeno výslovně jinak, každý účastník si nese své náklady na účast v aukci.

13) Jednacím jazykem aukce může být čeština. Zprostředkovatel může přeložit dokumentaci či informace o průběhu aukce do jiných jazyků. Rozhodující znění je vždy znění verze české.

14) Pokud není v případě předmětu aukce uvedeno jinak, veškeré částky jsou uváděny v CZK.

Článek V. – Uzavření kupní smlouvy

5) Kupující, jenž se stal vítězem aukce, má povinnost se zájemcem uzavřít kupní smlouvu, na základě, které na něj bude úplatně převedeno vlastnické právo k předmětu aukce („**kupní smlouva**“), a to za kupní cenu, za kterou byl předmět aukce kupujícím vydražen (a případnou DPH).

6) Kupní smlouva je uzavírána mezi kupujícím jakožto vítězem aukce a zájemcem, který k tomuto zmocnil zprostředkovatele.

7) Kupující je povinen se zájemcem uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě 3 dnů po skončení aukce vydražením předmětu aukce, a to dle vzoru kupní smlouvy, jenž je přílohou těchto OP, přičemž kupující podpisem vzoru těchto OP a jejich přílohy s podmínkami kupní smlouvy souhlasí a nemá vůči nim žádnou výhradu.

Článek VI. – Internetová aukce

1) Aukci je možné pořádat také prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – na internetových stránkách (-) provozovaných zprostředkovatelem.

2) V takovém případě je pro účast na aukci pro účastníka další podmínkou také provedení registrace prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách. Průběh aukce je obdobný, jako dle těchto OP. Případné odlišnosti procesu aukce, které jsou technického rázu, jsou patrné ze systému aukce po přihlášení.

3) Zprostředkovatel si vyhrazuje právo řídit začátek, průběh a ukončení internetové aukce, a to i právo internetovou aukci jednostranně zrušit či změnit, a to až do okamžiku ukončení internetové aukce, aniž by tím účastníkovi vzniknul jakýkoliv nárok vůči zprostředkovateli.

4) Pokud je pod přístupovým jménem a heslem uchazeče u konkrétního předmětu aukce, nabízeného v internetové aukci, zadána cenová nabídka, má se zato, že se považuje za příhoz ve smyslu těchto OP.

5) Předmět aukce, jenž je součástí internetové aukce, může být v jejím průběhu zpřístupněn účastníkům k prohlídce v místě, kde aukce probíhá fyzicky současně s internetovou aukcí.

6) Zprostředkovatel je rovněž oprávněn pořádat aukci kombinovanou, kdy se část účastníků účastní aukce prezenčně a část prostřednictvím komunikace na dálku. V tomto případě je zprostředkovatel povinen zajistit, že všichni účastníci aukce budou mít potřebné informace o průběhu aukce včetně aktuální nabídkové ceny, výše jednotlivých příhozů a případném ukončení aukce.

Článek VII. – Ochrana osobních údajů

1) S veškerými osobními údaji nakládá zprostředkovatel v souladu s právním řádem České republiky. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté účastníky aukce za účelem plnění smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů. Zprostředkovatel zpracovává následující údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon). Účastník se zavazuje oznámit zprostředkovateli případné změny těchto údajů tak, aby zprostředkovatel mohl dostát své povinnosti zpracovávat pouze platné a pravdivé údaje.

2) Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma případu, kdy jsou osobní údaje předány protistraně zamýšlené smlouvy, a to pouze za účelem splnění účelu aukce, a to vždy jen v nezbytném rozsahu nutném k jeho splnění. Data jsou dále shromažďována ze statistických, logistických a marketingových důvodů.

3) Všechny osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a účastník má právo požádat o opravu osobních údajů a o vymazání svých osobních údajů z databáze zprostředkovatel. Zprostředkovatel se zavazuje tyto údaje po doručení písemné žádosti bez zbytečného odkladu odstranit.

4) Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz.

Článek VIII. – Ostatní podmínky

1) Zprostředkovatel nenese vůči zájemci odpovědnost za řádné uzavření kupní smlouvy vítězem aukce, uhrazení kupní ceny vítězem aukce, resp. za její doplacení v rozsahu přesahujícím složenou kauci ani za faktické či právní vady předmětu aukce.

2) Zprostředkovatel nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost za vady (faktické i právní) předmětu aukce, a to ani za vady neuvedené v popisu předmětu aukce.

3) Zprostředkovatel je oprávněn předčasně ukončit probíhající aukci, a to i kdykoliv v jejím průběhu nezávisle na vůli účastníků, bude-li zprostředkovatel mít důvodné pochybnosti o právních nebo jiných vadách předmětu aukce či jejího průběhu. V případě předčasného ukončení aukce z těchto důvodů nenese zprostředkovatel vůči účastníkům odpovědnost za jakoukoliv škodu, ať už přímou nebo nepřímou a není povinen jim uhradit žádné případné náklady nebo jiné nároky.

7) Zprostředkovatel je povinen ukončit již probíhající aukci také na pokyn zájemce, který zprostředkovateli oznámí, že v aukci po jejím zahájení dále nechce pokračovat. Aukce tím bude zájemcem zmařena.

8) Aukce bude zájemcem zmařena také v případě, že zájemce nepřistaví předmět aukce v místě konání aukce podle podmínek stanovených zprostředkovatelem.

9) V případě zmaření aukce ze strany zájemce (a to jak před tak i po jejím zahájení), je zájemce povinen na místě aukce nebo na dodatečnou výzvu zprostředkovatele (dle volby zprostředkovatele) zprostředkovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 4 % z minimální ceny předmětu aukce nebo ze zájemcem požadované ceny za předmět aukce uvedené ve Smlouvě o zprostředkování aukce, dojde-li ke zmaření aukce před jejím zahájením.

10) Do doby, než zájemce zprostředkovateli uhradí sjednanou smluvní pokutu za zmaření aukce, zprostředkovatel není povinen zájemci vydat předmět aukce a doklady vztahující se k předmětu aukce, zejména velký technický průkaz, a uplatnit k němu zadržovací právo. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost zájemce nahradit zprostředkovateli škodu, a to v celém rozsahu vedle smluvní pokuty.

11) Zájemce se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy o zprostředkování aukce nezcizí, ani jinak nezatíží předmět aukce. V případě porušení této povinnosti je zájemce povinen zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z požadované ceny stanovené ve Smlouvě o zprostředkování aukce minimální ceny předmětu aukce, a to do 5 dnů poté, co k tomu bude zprostředkovatelem písemně vyzván. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost zájemce nahradit zprostředkovateli škodu, a to v celém rozsahu vedle smluvní pokuty.

12) V případě, že kupující, jenž se stal vítězem aukce, odmítne splnit svůj závazek uzavřít kupní smlouvu k předmětu aukce se zájemcem, je kupující povinen zprostředkovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny předmětu aukce, a to do 5 dnů poté, co k tomu bude zprostředkovatelem písemně vyzván. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost kupujícího nahradit zprostředkovateli škodu, a to v celém rozsahu vedle smluvní pokuty.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

1) Veškeré vztahy mezi stranami vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Strany výslovně vylučují dopad ustanovení § 558 občanského zákoníku na jejich právní vztah.

2) Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se strany pokusí nejprve vyřešit smírně. Pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou stran, budou tyto spory rozhodovány místně a věcně příslušnými soudy České republiky.